

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5186/2533

นายหาญณรงค์ คุปต์ขันธ์
นางละออศรี โฉมฉาย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1477 เดิม)
กฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 68 มาตรา
ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 249

ร้อยเอก ค.กับนาง ง.อยู่กินเป็นสามีภริยากันมาก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิม สิ้นสมรสระหว่างร้อยเอก ค.กับนาง ง.จึงต้องแบ่งกันตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย แต่ต่อมาจะได้มีการจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี พ.ศ.2513 ก็ไม่กระทบกระเทือนการสมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัวอันเกิดแต่การสมรสซึ่งมีอยู่ตามกฎหมายเดิม ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2477 มาตรา 4

ทรัพย์มรดกที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินซึ่งมีชื่อร้อยเอก ค.กับนาง ง.ร่วมกันในโฉนด บางรายการได้มาและลงชื่อร่วมกันตั้งแต่ยังใช้กฎหมายลักษณะผัวเมียบังคับ และบางรายการได้มาเมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิมแล้ว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ที่ได้มาเมื่อใดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เมื่อเป็นทรัพย์ที่ได้มาระหว่างเป็นสามีภริยากันและในโฉนดที่ดินมีชื่อร้อยเอก ค.และนาง ง.ร่วมกัน มิได้แยกออกไว้เป็นสินส่วนตัวของนาง ง.แต่อย่างใด ทรัพย์ทั้งหมดที่ได้มาดังกล่าวจึงถือว่าเป็นสินสมรสตามกฎหมาย ต้องแบ่งกันตามส่วนที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 68 เมื่อปรากฏว่านาง ง.ได้อยู่กินเป็นสามี

กรียากับร้อยเอก ค.โดยนาง ง.ไม่มีสินเดิม นาง ง.ย่อมไม่มีส่วนได้ในสินสมรส สินสมรสทั้งหมดจึงเป็นของร้อยเอก ค.แต่ผู้เดียว อย่างไรก็ตามก็ดีกว่าร้อยเอก ค.ถึงแก่กรรมได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้นาง ง.โจทก์และจำเลยทั้งสอง นาง ง.จึงยังมีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมดังกล่าว 1 ใน 4 ส่วน ของทรัพย์สินมรดกทั้งหมด

ร้อยเอก ค.กับนาง ง.เป็นสามีภริยากันตามกฎหมายลักษณะผ้าผืนอยู่ก่อนแล้วการที่ร้อยเอก ค.กับนาง ง.จดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี พ.ศ.2513 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิม ซึ่งประกาศใช้ภายหลัง หากมีเจตนาจะให้ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างเป็นสามีภริยา เป็นกรรมสิทธิ์รวมคนละส่วนเท่ากัน ก็น่าจะระบุไว้ในทะเบียนสมรสให้ชัดเจน เพราะเท่ากับเป็นข้อตกลงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การแบ่งสินสมรสตามกฎหมายลักษณะผ้าผืนซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวสำหรับผู้ที่เป็นสามีภริยากันก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 เดิม นอกจากนั้นร้อยเอก ค.ยังให้เจ้าพนักงานบันทึกไว้หลังทะเบียนสมรสด้วยว่า เรื่องทรัพย์สินไม่ประสงค์ให้บันทึก ย่อมไม่อาจรับฟังว่าร้อยเอก ค.จดทะเบียนสมรสโดยเจตนาจะให้นาง ง.มีกรรมสิทธิ์ในสินสมรสคนละส่วนเท่ากัน

นาง ง. มีสิทธิได้รับทรัพย์สินมรดกของร้อยเอก ค. 1 ใน 4 ส่วน ของทรัพย์สินมรดกทั้งหมด ย่อมมีสิทธิทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกเฉพาะส่วนที่ตกได้แก่ตนนั้นให้แก่ผู้อื่นได้ และจะเป็นโมฆะเฉพาะการยกทรัพย์สินส่วนที่เกินไปกว่าทรัพย์สินมรดกส่วนที่ตนมีสิทธิจะได้รับเท่านั้น

นาง ง.ทำพินัยกรรมยกที่ดินอันเป็นทรัพย์สินมรดกของร้อยเอก ค.ซึ่งตนมีสิทธิ 1 ใน 4 ส่วน ให้แก่โจทก์ เมื่อรวมกับส่วนของโจทก์เองอีก 1 ใน 4 ส่วน รวมเป็นส่วนของโจทก์ 1 ใน 2 ส่วน แต่เนื่องจากโจทก์ฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินมรดกของร้อยเอก

ค.โดยอ้างว่ามีสิทธิ 1 ใน 3 ส่วน เห็นควรให้โจทก์ได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินนี้เพียง 1 ใน 3 ส่วน ตามที่ขอ

สำหรับผลประโยชน์อื่นอันเกิดแต่ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินมรดกของร้อยเอก ค. แม้โจทก์จะมีได้ฎีกาเกี่ยวกับทรัพย์สินเหล่านี้โดยขัดแย้ง แต่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นผลประโยชน์อันเกิดจากอสังหาริมทรัพย์ที่โจทก์ฎีกาขึ้นมา และคำขอทำยฎีกาโจทก์ขอให้แบ่งทรัพย์สินมรดกทั้งหมดตามส่วนที่ควรจะได้ เมื่อปรากฏว่าส่วนแบ่งในทรัพย์สินมรดกที่โจทก์มีสิทธิได้รับเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาเกี่ยวกับส่วนแบ่งผลประโยชน์ดังกล่าวจึงเกี่ยวพันอยู่ในประเด็นที่โจทก์ฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัย

ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้โจทก์ได้ส่วนแบ่งทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ชนิดเครื่องลายครามและชนิดเครื่องมุกของโบราณบางรายการ รายการละ 1 ใน 2 ส่วน แต่โจทก์ขอแบ่งโดยอ้างว่ามีสิทธิเพียง 1 ใน 3 ส่วน คำพิพากษาศาลล่างในส่วนนี้จึงเกินคำขอ ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยทั้งสองจะมีได้ฎีกาศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากับจำเลยทั้งสอง เกิดจากร้อยเอกคง คุปต์ขีเฐียร และนางสงัด คุปต์ขีเฐียร สามีภริยา ก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๑๔ ร้อยเอกคงได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่โจทก์ นางสงัด จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ คนละส่วนเท่า ๆ กัน ต่อมาวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๑๘ ร้อยเอกคงถึงแก่กรรม มีทรัพย์สินมรดกตกทอดแก่ทายาทตามพินัยกรรมหลายรายการ รวมราคาประมาณ ๔๕๙,๐๒๓,๙๐๐ บาท นางสงัดได้รับแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้จัดการมรดกของร้อยเอกคงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๑ นางสงัด

ถึงแก่กรรม ก่อนนางสงัดถึงแก่กรรม นางสงัดได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคงให้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสอง และบุคคลภายนอกหลายรายการ จำเลยที่ ๑ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนางสงัด และจำเลยที่ ๑ ยังได้ร้องขอต่อศาลแพ่งขอเป็นผู้จัดการมรดกของร้อยเอกคงแทนนางสงัดด้วย โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ระหว่างที่นางสงัดยังจัดการมรดกไม่เสร็จสิ้นได้โอนทรัพย์สินมรดกที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่จำเลยทั้งสอง และในระหว่างที่จำเลยที่ ๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของนางสงัดและร้อยเอกคง มิได้แบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้เป็นไปตามพินัยกรรม แต่กลับจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินมรดกที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางรายการให้แก่ตนเอง และบุคคลอื่นโดยมิชอบ นอกจากนี้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ได้นำทรัพย์สินมรดกรายพิพาทไปให้บุคคลภายนอกเช่า และเรียกเงินกินเปล่าและจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลภายนอกเป็นระยะเวลานานบางรายถึง ๑๐ ปี และนำห้องแถวทรัพย์สินมรดกไปขายผ่อนจำนวน ๙ ห้องร้อยเอกคงมีสินเดิมเพียงฝ่ายเดียว ส่วนนางสงัดไม่มีสินเดิมสินสมรสทั้งหมดจึงเป็นของร้อยเอกคงแต่ฝ่ายเดียวตามกฎหมายลักษณะผ้าเมีย บทที่ ๖๘ การที่นางสงัดจัดการมรดกผิดจากพินัยกรรมทำให้โจทก์เสียหาย พินัยกรรมของนางสงัดไม่มีผลตามกฎหมาย เนื่องจากนางสงัดได้นำเอาทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคงมาระบุไว้ในพินัยกรรมด้วย ทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคงส่วนที่จะตกแก่นางสงัดจึงตกให้แก่โจทก์และจำเลยทั้งสองคนละส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคงนั้น จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ได้ร่วมกันครอบครองไว้แทนโจทก์โดยไม่ยอมแบ่งให้แก่โจทก์ตามส่วนที่กำหนดไว้ในพินัยกรรมของร้อยเอกคง ขอให้พิพากษาหรือสั่งเพิกถอนการโอนทรัพย์สินมรดกโดยนางสงัดและจำเลยที่ ๑ ให้กลับคืนสู่กองมรดกของร้อยเอกคงโดยปลอดภาระติดพันใด ๆ แล้วนำมาแบ่งให้โจทก์ ๑ ใน ๓ ส่วน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนา หากการเพิกถอนการโอนไม่อาจทำได้ ให้จำเลยทั้งสองใช้เงิน

แก่โจทก์ ๔๔,๙๘๐,๙๖๖.๖๗ บาท ให้จำเลยทั้งสองนำเอาดอกผลทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคงแบ่งให้โจทก์ ๓,๐๖๔,๖๙๑.๖๖ บาท และแบ่งค่าเช่าอาคารห้องแถวและที่ดินมรดกแก่โจทก์ ๑ ใน ๓ ส่วน นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะแบ่งทรัพย์สินมรดกแก่โจทก์เสร็จสิ้น ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระแก่โจทก์เสร็จสิ้น ให้จำเลยทั้งสองแบ่งทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคงแก่โจทก์ ๑ ใน ๓ ของทรัพย์สินมรดกทั้งหมด หากแบ่งไม่ได้ก็ให้ขายโดยประมูลระหว่างกันเองก่อน หากประมูลระหว่างกันเองไม่ได้ให้ขายทอดตลาด แล้วเอาเงินที่ขายได้แบ่งให้โจทก์ ๑ ใน ๓ ส่วน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าในขณะฟ้อง ๑๖๐,๘๘๐,๗๐๓.๓๒ บาท

จำเลยทั้งสองให้การว่า เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๓ ร้อยเอกคงกับนางสงัดได้จดทะเบียนสมรสกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ แล้ว ร้อยเอกคงทำพินัยกรรมตามฟ้อง แต่ไม่ได้ระบุว่าแต่ละคนให้มีส่วนแบ่งเท่า ๆ กัน ทรัพย์สินมรดกมิได้มีตามฟ้องและราคาประมาณไม่เกิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีส่วนของนางสงัดเป็นสินบริคณห์ปนอยู่ด้วยอย่างน้อยก็หนึ่งในฐานะภริยาที่จดทะเบียนสมรสกับร้อยเอกคง และในฐานะเจ้าของรวม นางสงัดได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ-มรดกของร้อยเอกคงตามคำสั่งศาล และต่อมาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๑ นางสงัดถึงแก่กรรม โดยได้ทำพินัยกรรมไว้ก่อนถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๑นางสงัดยกทรัพย์สินเฉพาะส่วนของนางสงัดให้แก่ทายาทจำเลยที่ ๑ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนางสงัดและเป็นผู้จัดการมรดกของร้อยเอกคง นางสงัดยังมีได้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๘๓๕ ให้แก่จำเลย โดยที่ดินยังมีชื่อนางสงัดและร้อยเอกคงถือกรรมสิทธิ์อยู่ ส่วนที่ดินอีก ๕ แปลง ที่นางสงัดโอนให้จำเลยตามฟ้องนั้น นางสงัดในฐานะผู้จัดการมรดกได้แบ่งปันทรัพย์สินมรดกแก่ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และบางรายการอยู่ระหว่างการจัดการมรดกของจำเลยที่ ๑ โจทก์จึงยังไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ขณะที่ร้อยเอกคงกับนางสงัดอยู่กินเป็นสามีภริยา

กัน นางสาวดมีสินเดิมฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตามภายหลังที่ใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บรรพ ๕ แล้วระหว่างที่ร้อยเอกคงกับนางสงัดอยู่กินเป็นสามีภริยากัน และก่อนจดทะเบียนสมรสได้ตกลงแบ่งปันทรัพย์สินและอำนาจในการจัดการ ทรัพย์สินให้มามีกรรมสิทธิ์คนละครึ่งหนึ่ง ทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคงส่วนที่ตกเป็น สิทธิของนางสงัด นางสาวสงัดจึงมีสิทธินำทรัพย์สินของตนทำพินัยกรรมให้แก่ผู้ใดก็ได้ พินัยกรรมของนางสงัดจึงมีผลสมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆะ ถึงแม้ทรัพย์สินตามพินัยกรรม ของนางสงัดจะมีทรัพย์สินของร้อยเอกคงปนอยู่บ้าง ก็ไม่ทำให้พินัยกรรมของนาง สงัดเสียไปทั้งฉบับ ทรัพย์สินมรดกบางรายการ นางสาวสงัดและจำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการ มรดกได้ออนให้แก่ทายาทไปแล้วจึงไม่เป็นทรัพย์สินในกองมรดกของร้อยเอกคงอีก ต่อไป สंहาริมทรัพย์ต่าง ๆ ตามฟ้องเป็นของนางสงัดมิใช่ทรัพย์สินมรดกของร้อยเอก คง จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางสงัดได้แบ่งปันแก่ทายาท และแจ้งให้ โจทก์มารับแล้ว แต่โจทก์ไม่ยอมมารับ ทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่นางสงัดทำพินัยกรรมยกให้ จำเลยทั้งสองก็เป็นสิทธิของจำเลยทั้งสอง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกของร้อย เอกคง คุปต์ษเฐียร และนางสงัด คุปต์ษเฐียร โอนทรัพย์สินมรดกรายพิพาทให้แก่โจทก์ ดังนี้คือ ทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารหมาย จ.๔ ประเภทอสังหาริมทรัพย์ อันดับ ๑, ๒, ๖ ถึง ๑๔, ๑๙ ถึง ๔๗ และ ๕๑ รายการละหนึ่งในแปดส่วน อันดับ ๓, ๔, ๕, ๑๕, ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ รายการละสามในสี่ส่วน อันดับ ๔๘, ๔๙ และ ๕๐ รายการละหนึ่งใน สี่ส่วน ประเภทสังหาริมทรัพย์ชนิดเครื่องลายครามอันดับ ๑ และ ๓ ชนิดเครื่องมุก ของโบราณอันดับ ๑, ๒, ๓, ๖ และ ๑๐ รายการละหนึ่งในสองส่วน ชนิดเครื่องลาย คราม อันดับ ๒, ๔ ถึง ๗ ชนิดเครื่องมุกของโบราณ อันดับ ๔, ๕, ๘, ๙ และ ๑๑ ชนิด เครื่องประดับ อันดับ ๑ ถึง ๒๙ รายการละหนึ่งในสี่ส่วน ชนิดเครื่องลายครามอันดับ ๘ และ ๙ ชนิดเครื่องมุก ของโบราณอันดับ ๗, ๑๒ และ ๑๓ ชนิดเครื่องประดับ อันดับ ๓๐ ชนิดทองรูปพรรณ อันดับ ๑ ถึง ๓ ชนิดทองแท่ง อันดับ ๑ ชนิดแหวนเพชร

อันดับ ๑ และชนิดเงินสด อันดับ ๑ รายการละหนึ่งในสามส่วน และดอกผลที่เกิดจาก
ทรัพย์สินมรดกรายพิพาทจำนวน ๑,๑๑๙,๐๓๑.๒๐ บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ กับค่าเช่ารายเดือนเดือนละ ๓,๔๑๕ บาท
นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะโอนทรัพย์สินมรดกที่ได้รับค่าเช่าส่วนของโจทก์ให้แก่โจทก์เสร็จ
โดยให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์อันดับ ๖, ๑๒, ๑๓, ๔๗ และ
๔๘ ระหว่างนางสงัด คุปต์ขุญชัย กับจำเลยที่ ๑ และหรือที่ ๒ เสีย ส่วนทรัพย์สิน
ประเภทอสังหาริมทรัพย์อันดับ ๗ ซึ่งโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วทั้งแปลง และ
อันดับ ๘ ซึ่งโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วบางส่วน ให้จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๑ ใน
ฐานะผู้จัดการมรดกผู้โอนชดใช้ราคาทรัพย์สินอันดับ ๗ จำนวน ๑๕๕,๖๘๗.๕๐ บาท และ
ทรัพย์สินอันดับ ๘ เฉพาะส่วนที่โอนจำนวน ๑๐๗,๒๙๑.๒๕ บาท ตามลำดับ ในการแบ่ง
ทรัพย์สินให้โจทก์ ถ้าแบ่งไม่ได้ให้ประมูลราคากันระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสองก่อน
หากประมูลระหว่างกันเองไม่ได้ ก็ให้ขายทอดตลาดและแบ่งเงินที่ขายได้ให้โจทก์
ตามส่วน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่า อสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อ
ร้อยเอกคงกับนางสงัดร่วมกันจะแบ่งอย่างไร ศาลฎีกาเห็นว่าศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย
ต้องกันมาว่าร้อยเอกคงกับนางสงัดอยู่กินเป็นสามีภริยากันมาก่อนใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ เดิม สินสมรสระหว่างร้อยเอกคงกับนางสงัดจึง
ต้องแบ่งกันตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย แม้ต่อมาจะได้มีการจดทะเบียนสมรสกัน
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ก็ไม่กระทบกระเทือนการสมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัวอัน

เกิดแต่การสมรสซึ่งมีอยู่ตามกฎหมายเดิม ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ
บรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๗๗ มาตรา ๔ และคู่ความ
มิได้ฎีกาโต้แย้งคัดค้านในปัญหาข้อนี้แต่อย่างใด ต้องถือว่าปัญหาข้อนี้ยุติไปตามคำ
พิพากษาของศาลล่างทั้งสองแล้วจึงมีปัญหาวินิจฉัยก่อนว่า ทรัพย์มรดกที่เป็นที่ดิน
ตามบัญชีทรัพย์มรดกเอกสารหมายเลข ๔ ซึ่งมีชื่อร้อยเอกคงกับนางสงัดร่วมกันใน
โฉนด เป็นสินสมรสอันจะต้องแบ่งกันตามกฎหมายลักษณะผัวเมียหรือเป็นทรัพย์ที่
ต้องแบ่งกันอย่างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๕๖, ๑๓๕๗ ดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมา โจทก์ฎีกาสรุปได้ว่าทรัพย์ดัง
กล่าวเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๒ เดิม จึงต้อง
แบ่งกันตามกฎหมายลักษณะผัวเมียศาลฎีกาเห็นว่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน
ตามรายการในบัญชีทรัพย์มรดกท้ายฟ้อง อันดับ ๑ ถึง ๔๗ และ ๕๑ ซึ่งมีชื่อร้อยเอก
คงกับนางสงัดร่วมกันในโฉนดนั้น บางรายการเป็นทรัพย์ที่ได้มาและลงชื่อร่วมกัน
ตั้งแต่ยังใช้กฎหมายลักษณะผัวเมียบังคับอยู่ และบางรายการได้มาเมื่อมีการประกาศ
ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ เดิมแล้ว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ที่ได้มา
เมื่อใดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น เมื่อเป็นทรัพย์ที่ได้มาในระหว่างเป็นสามี
ภริยากัน และในโฉนดที่ดินซึ่งมีชื่อร้อยเอกคงและนางสงัดร่วมกันมิได้แยกออกไว้
เป็นสินส่วนตัวของนางสงัดแต่อย่างใด ทรัพย์ทั้งหมดที่ได้มาดังกล่าวจึงถือว่าเป็นสิน
สมรสตามกฎหมาย ต้องแบ่งกันตามส่วนที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะผัวเมีย บท
ที่ ๖๘ เมื่อปรากฏว่านางสงัดได้อยู่กินเป็นสามีภริยากับร้อยเอกคงโดยนางสงัดไม่มี
สินเดิม นางสงัดย่อมไม่มีส่วนได้ในสินสมรส สินสมรสทั้งหมดจึงเป็นของร้อยเอกคง
แต่ผู้เดียวตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๔๓/๒๔๙๐ ระหว่างคุณหญิงอิง สากลกิจ
ประมวล โจทก์ คุณหญิงเชื้อธนรัตนธบดี จำเลย อย่างไรก็ตามก็ดีคู่ความรับกันมาก่อนที่
ร้อยเอกคงจะถึงแก่กรรมได้ทำพินัยกรรมไว้ตามเอกสารหมายเลข ๓ ยกทรัพย์มรดก
ทั้งหมดให้นางสงัด โจทก์และจำเลยทั้งสอง นางสงัดจึงยังมีสิทธิรับทรัพย์มรดกของ

ร้อยเอกคงตามพินัยกรรมฉบับดังกล่าว ไม่ปรากฏว่าในพินัยกรรมได้ระบุยกทรัพย์สินมรดกชนิดใดให้ใครมาน้อยเท่าใด จึงต้องถือว่าทายาททุกคนมีส่วนได้เท่ากันคือคนละ๑ ใน ๔ ส่วน ของทรัพย์สินมรดกทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของโจทก์นี้ด้วย ที่จำเลยทั้งสองแก้ฎีกาว่า การที่ร้อยเอกคงและนางสงัดจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ เป็นการแสดงเจตนาที่จะให้ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างเป็นสามีภริยาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๕๖ และ ๑๓๕๗ ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้นเห็นว่าร้อยเอกคงกับนางสงัดเป็นสามีภริยากันตามกฎหมายลักษณะผ้าผืนอยู่ก่อนแล้ว หากต้องการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ เดิม ซึ่งประกาศใช้ภายหลังโดยมีเจตนาจะให้ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างเป็นสามีภริยาเป็นกรรมสิทธิ์รวมคนละส่วนเท่ากัน ก็น่าจะระบุไว้ในทะเบียนสมรสให้ชัดเจน เพราะเท่ากับเป็นข้อตกลงเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแบ่งส่วนสินสมรสตามกฎหมายลักษณะผ้าผืน ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวสำหรับผู้ที่เป็นสามีภริยากันก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ เดิม นอกจากมิได้แสดงเจตนาไว้ชัดเจนดังกล่าวแล้ว ร้อยเอกคงยังให้เจ้าพนักงานบันทึกไว้ด้านหลังทะเบียนสมรสด้วยว่า เรื่องทรัพย์สินไม่ประสงค์ให้บันทึก เช่นนี้ย่อมไม่อาจรับฟังได้ว่าร้อยเอกคงจดทะเบียนสมรสโดยเจตนาจะให้นางสงัดมีกรรมสิทธิ์ร่วมในสินสมรสคนละส่วนเท่ากันดังคำแก้ฎีกาของจำเลย ที่โจทก์ฎีกาเกี่ยวกับพินัยกรรมเอกสารหมายเลข จ.๗, จ.๘ ซึ่งนางสงัดได้ทำไว้นั้นว่าเป็นพินัยกรรมไม่มีผลตามกฎหมาย เพราะเป็นการนำเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาทำพินัยกรรมโดยไม่มีทรัพย์สินเป็นของตนเองเลยนั้น เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังวินิจฉัยมาข้างต้นว่า นางสงัดมีสิทธิได้รับทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคง๑ ใน ๔ ส่วน ของทรัพย์สินมรดกทั้งหมด นางสงัดย่อมมีสิทธิทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกเฉพาะส่วนที่ตกได้แก่ตนนั้นให้ผู้อื่นได้ และจะเป็นโมฆะเฉพาะการยกทรัพย์สินส่วนที่เกินไปกว่าทรัพย์สินมรดกส่วนที่ตนมีสิทธิจะได้รับเท่านั้น ส่วนข้อที่ว่านางสงัดทำ

พินัยกรรมทั้งสองฉบับนี้โดยไม่มีสติสัมปชัญญะและเกิดจากการคบคิดกันของจำเลย ทั้งสองกับสามีนั้น ไม่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้ ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าพินัยกรรมของนางสงัดตามเอกสารหมายเลข จ.๗ และจ.๘ มีผลสมบูรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของตนนั้นชอบแล้ว มีปัญหาวินิจฉัยข้อสุดท้ายว่าโจทก์ควรได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคงกับนางสงัดเพียงใด สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีทรัพย์สินมรดกเอกสารหมายเลข จ.๔ นั้น ปรากฏว่าทรัพย์สินอันดับ ๗ ได้ขายให้บุคคลภายนอกไปแล้วเป็นเงิน ๑,๒๔๕,๕๐๐ บาท ปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข จ.๕๗ โจทก์มีส่วนได้ ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นเงิน ๓๑๑,๓๗๕ บาท และทรัพย์สินอันดับ ๘ นางสงัดทำสัญญาจะซื้อขายกับบุคคลภายนอกตามเอกสารหมายเลข ล.๔ ถึง ล.๑๐ ในราคาห้องละ ๑๗๑,๖๖๖ บาท เฉพาะที่โจทก์กล่าวในฟ้องเพียง ๕ ห้อง คิดเป็นเงิน ๘๕๘,๓๓๐ บาท โจทก์มีสิทธิได้ ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นเงิน ๒๑๔,๕๘๒.๕๐ บาท ส่วนทรัพย์สินบางรายการคือทรัพย์สินอันดับที่ ๑ และ ๒ นางสงัดทำพินัยกรรมยกให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ตามเอกสารหมายเลข จ.๗ ข้อ ๑ ข้อ ๒ และทรัพย์สินอันดับที่ ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๙ - ๔๖ - ๕๑ ซึ่งนางสงัดทำพินัยกรรมยกให้บุคคลอื่น และจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ตามพินัยกรรมฉบับเดียวกันข้อ ๔ และข้อ ๖ กับทรัพย์สินอันดับที่ ๖, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๔๗ และ ๔๘ ซึ่งนางสงัดโอนให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ แล้วนั้น โจทก์มีสิทธิได้รายการละ ๑ ใน ๔ ส่วน นอกจากนี้ตามพินัยกรรมของนางสงัดเอกสารหมายเลข จ.๗ ปรากฏว่านางสงัดได้ยกที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัทห้างพระจันทร์โอสถจำกัด ที่ตำบลโสมนัส อำเภอป้อมปราบ กับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโรงงานของห้างพระจันทร์โอสถตำบลทุ่งสองห้อง ถนนแจ้งวัฒนะ ให้โจทก์ ซึ่งตรงกับรายการทรัพย์สินในบัญชีทรัพย์สินมรดกเอกสารหมายเลข จ.๔ อันดับ ๓, ๔, ๕, ๑๕, ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ แต่นางสงัดมีสิทธิในทรัพย์สินตามรายการดังกล่าวเพียง ๑ ใน ๔ ส่วนเท่านั้น เมื่อรวมกับส่วนของโจทก์ซึ่งมีสิทธิได้รับทรัพย์สินดังกล่าวตามพินัยกรรมของร้อยเอกคงอีก ๑ ใน ๔ ส่วน รวมเป็นส่วนของโจทก์ ๑ ใน ๒ ส่วนของ

ทรัพย์ตามรายการดังกล่าว แต่เนื่องจากโจทก์ฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดกโดยอ้างว่ามี สิทธิ ๑ ใน ๓ ส่วนเห็นควรให้โจทก์ได้ส่วนแบ่งในทรัพย์ส่วนนี้เพียง ๑ ใน ๓ ส่วน ตามที่ขอมา สำหรับผลประโยชน์อื่นคือ เงินค่าขายผ่อนห้องแถวมรดกจากตึกแถวซึ่ง ปลุกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๙๗๗ คือทรัพย์อันดับที่ ๑๓ จำนวน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เงินกินเปล่าจำนวน ๕,๖๕๓,๐๐๐ บาท และเงินค่าเช่าจำนวน ๓,๒๙๙,๒๕๐ บาท อันเกิดจากทรัพย์อันดับที่ ๑, ๒, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๒, ๑๓ และ ๑๔รวมเงินกินเปล่าและค่าเช่า ๘,๙๕๒,๒๕๐ บาท แม้โจทก์จะมีได้ฎีกาเกี่ยวกับทรัพย์เหล่านี้โดยชัดแจ้ง แต่ ทรัพย์ดังกล่าวเป็นผลประโยชน์อันเกิดจากอสังหาริมทรัพย์ที่โจทก์ฎีกาขึ้นมา และ คำขอทำยฎีกาโจทก์ขอให้แบ่งทรัพย์มรดกทั้งหมดตามส่วนที่ควรจะได้ เมื่อปรากฏว่า ส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกที่โจทก์มีสิทธิได้รับเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาเกี่ยวกับส่วนแบ่ง ในผลประโยชน์ดังกล่าวจึงเกี่ยวพันอยู่ในประเด็นที่โจทก์ฎีกาขึ้นมา จึงเห็นควร วินิจฉัยส่วนแบ่งของโจทก์ไปด้วย สำหรับเงินค่าขายผ่อนตึกแถวจำนวน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาทนั้น จากคำเบิกความของโจทก์ได้ความว่าเป็นราคาขายผ่อน ตึกแถวซึ่งจำเลยที่ ๑ ยังไม่ได้รับมาทั้งหมด เพราะเป็นเงินผ่อนและเป็นผลประโยชน์ อันเกิดจากที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๙๗๗ ตามรายการทรัพย์อันดับที่ ๑๓ ซึ่งนางสงัดได้อोन ให้จำเลยไปแล้ว โจทก์จึงมีส่วนได้จากผลประโยชน์เพียง ๑ ใน ๔ ส่วน จากเงินค่า ขายผ่อนตึกแถวทั้งที่จำเลยที่ ๑ ได้รับมาแล้วและจะได้รับการต่อไปจนกว่าจะครบถ้วน ที่ ศาลล่างทั้งสองเห็นว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินส่วนนี้นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของ ศาลฎีกา ส่วนเงินกินเปล่าและเงินค่าเช่าจำนวน ๘,๙๕๒,๒๕๐ บาท โจทก์มีสิทธิได้ ๑ ใน ๔ ส่วน เป็นเงิน ๒,๒๓๘,๐๖๓.๕๐ บาท สำหรับทรัพย์มรดกในส่วนที่เป็น สังหาริมทรัพย์ ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยที่ ๑ แบ่งให้โจทก์ตามส่วนที่โจทก์มีสิทธิได้ รับดังได้วินิจฉัยมาจึงชอบแล้ว เว้นแต่ทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์ชนิดเครื่องลาย คราม อันดับ ๑ และ ๓ ชนิดเครื่องมุก ของโบราณ อันดับ ๑, ๒, ๓, ๖ และ ๑๐ ที่ศาล ล่างทั้งสองพิพากษาให้โจทก์ได้ส่วนแบ่งรายการละ ๑ ใน ๒ ส่วนนั้นโจทก์ขอแบ่งโดย

อ้างว่ามีสิทธิเพียง ๑ ใน ๓ ส่วน คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองในส่วนี้จึงเกินคำขอ
ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้
จำเลยทั้งสองมิได้ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ จึงให้โจทก์ได้ส่วนแบ่งใน
ทรัพย์ส่วนนี้เพียง ๑ ใน ๓ ส่วนตามที่ขอมา

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกของร้อยเอกคงคุป
ตษ์เจียร และนางสงัด คุปตษ์เจียร โอนทรัพย์มรดกรายพิพาทให้แก่โจทก์ดังนี้ คือ
ทรัพย์ตามบัญชีทรัพย์มรดกเอกสารหมายเลข ๔ ประเภทอสังหาริมทรัพย์ อันดับที่ ๑,
๒, ๖, ๙ - ๑๔, ๑๙ - ๕๑ รายการละ ๑ ใน ๔ ส่วน ทรัพย์อันดับที่ ๓, ๔, ๕, ๑๕, ๑๖,
๑๗ และ ๑๘ รายการละ ๑ ใน ๓ ส่วน ดอกผลอันเกิดจากทรัพย์มรดก
๒,๒๓๘,๐๖๒.๕๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จและแบ่งเงินค่าขายผืนดึกแถวที่ปลูกสร้างบนทรัพย์อันดับที่ ๑๓
ให้โจทก์ ๑ ใน ๔ ส่วน ของจำนวนที่ได้รับมาแล้วและจะได้รับต่อไปเป็นรายงวด
จนกว่าจะครบถ้วนตามส่วนที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากราคาขายทั้งหมด สำหรับทรัพย์
อันดับที่ ๗ และ ๘ ซึ่งโอนไปยังบุคคลภายนอกนั้น ให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการ
มรดก ผู้โอนชดใช้ราคาทรัพย์อันดับ ๗ จำนวน ๓๑๑,๓๗๕ บาท ทรัพย์อันดับ ๘
เฉพาะส่วนที่โอนจำนวน ๒๑๔,๕๘๒.๕๐ บาทส่วนที่ยังไม่ได้โอนให้แบ่งให้โจทก์ ๑ ใน
๔ ส่วน และทรัพย์ตามบัญชีทรัพย์มรดกเอกสารหมายเลข ๔ ประเภทสังหาริมทรัพย์
ชนิดเครื่องลายครามอันดับ ๑ และ ๓ ชนิดเครื่องมุก ของโบราณ อันดับที่ ๑, ๒, ๓, ๖
และ ๑๐ ให้แบ่งให้โจทก์ ๑ ใน ๓ ส่วน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

ศาลแพ่ง - นายประดิษฐ์ เอกมณี

ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------